

Chapitre III. Droits Des assurances:



Le droit des assurances est la branche du droit qui régit les relations entre les assurés et les assureurs liés par un contrat d'assurance. Ces relations passent notamment par l'étude du contrat d'assurance qui précise les garanties offertes par l'assureur. L'assurance est définie comme une convention par laquelle l'assureur garantit l'assuré contre la réalisation d'un risque. En contrepartie, l'assuré verse une prime à l'assureur. Le contrat d'assurance est régi dès sa naissance et pendant toute son exécution par le droit commun des assurances. Comme tous les contrats, le contrat d'assurance naît de la rencontre de volonté entre deux personnes. Le droit des assurances encadre cette liberté et impose différentes obligations sur chacune des parties. Avant la conclusion du contrat, les assureurs et les intermédiaires d'assurances doivent respecter une obligation de conseil et d'information. Les assureurs sont ainsi tenus de remettre un certain nombre de documents, tel que la fiche d'information, listés au Code des assurances.

Le principe de l'assurance est fondé sur la notion de risque, c'est-à-dire l'exposition à un danger potentiel, inhérent à une situation ou une activité et dont on ne pourrait affronter les conséquences financières, qu'elles soient liées aux biens ou aux personnes.



Le contrat d'assurance est un contrat aléatoire par lequel un organisme dit "assureur", qui pour pratiquer l'assurance doit être autorisé par le Ministère de l'Économie à exercer ce type d'activité, s'engage envers une ou plusieurs personnes déterminées ou un groupe de personnes dites les "assurées"

Le principe indemnitaire est un concept clé en assurance qui stipule qu'un assuré ne doit pas profiter financièrement d'un sinistre. L'indemnité versée par l'assureur doit simplement remettre l'assuré dans la même situation financière qu'avant le sinistre. En principe les contrats d'assurance garantissant les particuliers sont conclus pour une durée d'une année, éventuellement renouvelable par tacite reconduction à leur date d'échéance si celle-ci est prévue par la police.

Les assureurs :

- Les sociétés d'assurance. Les sociétés d'assurance sont des sociétés anonymes ou à forme mutuelle.
- Les mutuelles.
- Les institutions de prévoyance
- Les intermédiaires en assurance
- L'agent général d'assurance
- Le courtier en assurances
- Les comparateurs d'assurances
- Les autres distributeurs

L'assurance est un mécanisme de partage des risques, de sorte qu'ils se compensent entre eux. C'est ce que l'on appelle le principe de la mutualisation des risques. L'Assuré est la personne physique sur la tête de laquelle repose le risque, l'Assureur étant la compagnie d'assurance qui va assurer la personne physique en cas de sinistres. Les principaux documents d'assurance sont la note de couverture, l'attestation d'assurance, la police d'assurance, la notice, l'avenant. La proposition d'assurance et la notice ont été précédemment examinées. L'avis d'échéance de la prime sera examiné avec la prime. On distingue trois types d'assurances à destination des clients professionnels : les assurances de personnes (elles-mêmes divisées en assurances individuelles et assurances collectives), les assurances de biens et les assurances d'activité.



Le Code des assurances français ne définit pas le contrat d'assurance. Un contrat d'assurance est une convention par laquelle une partie (le souscripteur) s'engage à verser une prime à l'assureur pour son compte ou celui d'un tiers par une autre partie (le bénéficiaire) une prestation généralement pécuniaire en cas de réalisation d'un risque, moyennant le paiement d'une prime ou cotisation ». Il est régi par les principes généraux du Code civil et par la réglementation particulière prévue par le Code des assurances (ou par le Code de la mutualité s'il a été conclu par une mutuelle).

Les Acteurs

Un contrat d'assurance peut engager deux ou plusieurs autres parties ;

- L'assureur: l'assureur est la partie qui prend l'engagement d'indemniser le bénéficiaire du contrat d'assurance en cas de sinistre.
- Le souscripteur: le souscripteur, nommé « contractant » en assurance-vie ou « preneur d'assurance » (Policy holder) en droit communautaire, est la partie au contrat qui signe les documents contractuels et qui s'engage au paiement des primes.
- L'assuré : l'assuré est la personne sur la tête (en assurance-vie) ou sur les intérêts (assurance dommage) de qui pèse le risque assuré. Il ne s'agit pas nécessairement du souscripteur du contrat, car l'assurance a pu être contractée par un tiers pour son compte (cas de « l'assurance pour le compte de qui il appartiendra », par exemple).
- Les tiers bénéficiaires : les tiers bénéficiaires sont les personnes qui n'ont eu aucun contact direct avec l'assureur avant la survenance d'un sinistre, mais qui bénéficient des prestations de l'assureur après la réalisation dudit sinistre.

Types d'assurances

La classification juridique fondamentale est celle des assurances de dommages dont le régime juridique est dominé par le principe indemnitaire, et des assurances de personnes dont le régime juridique est lié à la détermination purement contractuelle des obligations de l'assureur.

- Assurance de dommages



groupent les assurances de biens et les assurances de responsabilité. Les assurances de biens se rapportent à l'indemnisation des dégâts causés au bien de l'assuré. Concernant les assurances de responsabilités, elles couvrent les frais incombant à l'assuré ou à une personne dont il est responsable juridiquement, à la suite de dommages faits à autrui.

- Assurance de personnes

Les assurances de personnes, par opposition aux assurances de biens, ont pour objet de garantir collectivement ou individuellement la personne humaine. Elles couvrent les risques d'atteinte à l'intégrité physique :

- 1- Assurances contre les accidents corporels
- 2- Assurance maladie
- 3- Assurance sur la vie

Risque

Le risque est l'évènement aléatoire (celui dont la survenance ne dépend pas de la volonté de l'assuré) contre les conséquences duquel on se prémunit : vol, conflit, incendie, décès... Il s'agit de l'objet même du contrat d'assurance. Par définition, le contrat d'assurance est un contrat aléatoire : « L'aléa existe dès lors qu'au moment de la formation du contrat, les parties ne peuvent apprécier l'avantage qu'elles en retireront parce que celui-ci dépend d'un évènement incertain ». Le risque qui est couvert est défini par les parties. Le risque doit être indépendant de la volonté des parties. Les évènements certains, impossibles ou dépendants de la volonté de l'assuré ne sont pas assurables (sauf le suicide après un délai minimum). Les risques sont soit des risques de dommages aux personnes (risques d'atteintes corporelles pesant sur l'intégrité personnelle ou la vie) soit des risques dommage (assurance de biens et assurance responsabilité). Le risque peut être aussi un risque crédit à savoir l'insolvabilité du débiteur. L'assurance vie présente en fait le caractère d'un contrat d'épargne, favorisé par le statut fiscal privilégié de l'indemnité. Le contrat d'assurance est individuel lorsqu'il est souscrit par un assuré) ou collectif (souscrit par un tiers pour couvrir un groupe assurés), intuitu personae (portant sur une personne) ou non (assurance de chose).

4



Le contrat est soit de droit privé, soit de droit public (s'il est conclu dans le cadre d'un marché public). Selon la qualité des parties il est civil, commercial ou administratif. L'assurance est un mécanisme contractuel qui permet de faire garantir par une partie (l'assureur) un événement aléatoire (le sinistre) que peut subir une autre partie (l'assuré), moyennant le versement d'une contrepartie financière (la prime d'assurance).

Prime

Le contrat d'assurance étant un contrat à titre onéreux; la prime d'assurance représente techniquement le coût de la garantie du risque; juridiquement, elle est la contrepartie de la sécurité vendue par l'assureur. Le calcul de la prime relève d'une évaluation essentiellement technique, tandis que l'obligation au paiement de la prime constitue dans le contrat synallagmatique d'assurance la cause de l'obligation corrélatrice de garantie de l'assureur en cas de sinistre.

Régimes spéciaux d'assurance

Assurance automobile L'assurance de la responsabilité des véhicules terrestres à moteur est obligatoire. Le principe de l'obligation d'assurance en matière de circulation automobile se traduit par un double phénomène: une obligation d'être assuré et une obligation d'assurer. Les assureurs proposent en général des contrats multirisques automobiles, qui regroupent plusieurs sortes d'assurances: une assurance de bien du véhicule contre le vol, l'incendie, le bris de glaces, les catastrophes naturelles.

Responsabilité des professionnels de santé exerçant à titre libérale ; La loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins rend obligatoire l'assurance en responsabilité civile professionnelle pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral. L'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle ne s'impose donc pas uniquement aux professionnels installés, mais à tous ceux exerçant en libéral. Ainsi, un professionnel de santé remplaçant ou collaborateur, puisqu'il exerce en libéral, est assujéti à l'obligation d'assurance personnelle de son activité professionnelle.



on des assurances, liée notamment à celle de la société, de l'activité commerciale et des échanges internationaux, nécessite de sécuriser la pratique de la vente d'assurances. Dès l'antiquité, on trouve des principes de l'assurance sous la forme d'assistance mutuelle entre les hommes. Les nécessités du commerce maritime conduisent les Grecs et les Romains à adopter des principes de solidarité et de mutualisation, notamment par le mécanisme du « prêt à la grosse aventure ».

En effet, pour leurs expéditions, les marchands ont besoin d'emprunter des capitaux aux banquiers. Ces derniers ne se rémunèrent (largement) que si la cargaison arrive à bon port. Dans le cas contraire, ils ne touchent rien.

Développement des assurances en Europe et en France

À la fin du 14ème siècle, en Italie, l'assurance maritime prend son essor et trouve un encadrement juridique. En 1684, à Londres, suite à l'immense incendie de 1666, des compagnies d'assurance contre l'incendie sont créées. La fin du 17ème siècle voit naître l'assurance vie. En France, l'assurance prend véritablement son essor au 19ème siècle où naissent de grandes sociétés d'assurance. L'évolution de la législation sur les accidents de travail, l'essor du machinisme et de la circulation automobile, ainsi que la jurisprudence sur la responsabilité civile, amènent le marché de l'assurance à se développer considérablement (assurance automobile, assurances sociales, assurance responsabilité civile etc). L'assurance répond à un besoin pour les individus de se protéger contre la survenance de certains événements affectant leur personne ou leurs biens.

Quel est le rôle de l'assurance dans le commerce international ?

L'assurance, qui peut prendre de nombreuses formes, joue un rôle essentiel dans le développement économique. Elle permet de transférer et de répartir les risques, ce qui aide les entreprises et les personnes à se protéger contre les catastrophes économiques.



ce RC pro : l'incontournable pour un commerce. L'assurance responsabilité civile professionnelle, dite assurance RC pro, permet de couvrir les dommages que peut causer l'activité du commerce à toute personne (client, fournisseurs, tiers). L'assurance joue un rôle clé de stabilisateur économique pour les ménages en période de crise, car elle permet de lisser la consommation des individus confrontés à des chocs, qu'ils soient de nature privée ou collectifs comme les catastrophes naturelles ou les crises financières. L'assurance est une industrie financière qui se consacre à la gestion du risque des agents économiques (particuliers et entreprises). A ce titre, elle occupe deux fonctions essentielles : la couverture du risque proprement dite ; et le recyclage de l'épargne ainsi dégagée au sein de l'économie.

L'assurance du transport international est encadrée par les Incoterms, abréviation anglo-saxonne de l'expression International Commercial TERMS qui signifie termes du commerce international. Bien qu'ils ne constituent en aucun cas une obligation, ils facilitent grandement les échanges qui ont lieu dans le monde.

Traduits en français par C.I.V. ou conditions internationales de vente, les Incoterms déterminent les modalités de toute transaction commerciale qui se déroule sur le plan international, national ou communautaire. La Chambre de Commerce Internationale installée à Paris a créé ces conditions bien spécifiques dans le but de fixer les obligations réciproques du vendeur et de l'acheteur, et de définir dans le même temps les responsabilités respectives face aux risques encourus lors d'un transfert de marchandises.

Les Incoterms permettent ainsi de fournir les règles internationales dans l'interprétation des termes commerciaux les plus couramment ^{utilisés} en import-export et, dès lors, d'établir le partage des coûts entre les différentes parties à un contrat de vente. Prise en charge du transport, du chargement et du déchargement, assurances, valeur de référence douanière, droits et taxes, obligations de dédouanement, transfert de risques, l'Incoterm sélectionné apporte toutes les précisions nécessaires quant à la livraison des marchandises vendues. Codifiée par trois lettres, la réglementation applicable fait office de référence dans le monde entier et fait régulièrement l'objet d'une mise à jour. La dernière disposition légale date de septembre 2010 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2011, et porte le nom d'Incoterms 2010.



Incoterms

Le Comité de Commerce Internationale a imaginé treize Incoterms qui sont valables pour tous les transports. En voici la description par ordre croissant de responsabilités du vendeur.

Groupe E : Départ

A l'usine (EXW)

L'acheteur peut récupérer la marchandise dans les locaux du vendeur à une date fixée. Dès lors qu'il s'est acquitté du prix, il est entièrement responsable des frais de transport, du règlement des droits de douanes et de la police d'assurance. Il prendra en charge toute perte qui surviendrait après l'achat.

Groupe F : Transport principal non acquitté. Le vendeur remet seulement la marchandise à un transporteur désigné par l'acheteur.

Franco le long du navire (FAS)

Il appartient au vendeur d'acheminer la marchandise en la remettant à un transporteur désigné préalablement par l'acheteur. Le transfert de risques passe entre les mains de l'acheteur dès que le colis est placé dans le port. Ainsi, il devient seul responsable de l'embarquement de la marchandise sur le bateau et doit payer les frais de transport.

Franco Transporteur (FCA)

Le vendeur livre la marchandise au transporteur au point convenu par le nouvel acquéreur. Dans le cas où le colis est remis à l'entrepôt du vendeur, ce dernier doit supporter la responsabilité du chargement. Sinon, la responsabilité revient à l'acheteur. Une fois la marchandise chargée, l'importateur assume le risque de perte et doit payer le transport.

Franco à Bord (FOB)

L'exportateur doit livrer la marchandise depuis son entreprise et la charger sur le navire. Une fois le colis à bord, le risque de perte est transféré à l'acheteur qui est chargé des coûts de transport et d'assurance.



Groupe C : Transport principal acquitté. Le vendeur assume les frais mais ne pas les risques encourus pendant le transport ni les frais accessoires dus à des faits postérieurs à l'embarquement ou l'envoi.

Coût et Fret (CFR)

Le vendeur est responsable de la livraison sur le bateau et règle le fret international. Puis, l'importateur assume pleinement une éventuelle perte et doit souscrire une police d'assurance. C'est également lui qui doit décharger le colis et payer son transport.

Coût, Assurance et Fret (CIF)

La responsabilité du chargement de la marchandise à bord du bateau revient au vendeur qui veille au dédouanement à l'exportation. Il doit aussi contracter une assurance au nom de l'importateur. Si le colis est abîmé ou dérobé pendant le voyage, l'acheteur doit transmettre une déclaration à la compagnie d'assurance choisie par l'exportateur.

Port payé (CPT)

Le vendeur livre la marchandise au porteur et règle le transport. A cet instant, l'acheteur devient responsable de la perte ou du vol du colis.

Port payé Assurance comprise (CIP)

Le vendeur amène la marchandise à bord du navire et demeure responsable du transport ainsi que des frais d'assurance jusqu'à réception. En revanche, l'importateur devra prendre en charge la dégradation, la perte ou le vol de la marchandise.

Groupe D : Le vendeur supporte les frais et les risques qu'entraîne l'acheminement de la marchandise jusqu'à l'arrivée.

Rendu Frontière (DAF)

Le vendeur prend en charge les frais liés à l'acheminement de la marchandise jusqu'à la frontière. Lorsque le colis passe dans le pays de l'acheteur, celui-ci assume le coût du transport jusqu'à la destination finale.

Rendu Ex-Ship (DES)

Le vendeur règle la livraison du bien qui, une fois parvenu au port de destination, devient la pleine propriété de l'acheteur. L'acheteur doit alors s'occuper du déchargement, du dédouanement, du règlement du transport et de l'assurance jusqu'à son arrivée.

Rendu à Quai (DEQ)

Le vendeur règle les coûts de transport de la marchandise au quai de destination. Ensuite, l'importateur s'acquitte des droits de douanes et devient responsable de la perte ou vol de son bien.

Rendu, Droits non acquittés (DDU)

Le vendeur supporte l'ensemble des coûts de la livraison. Une fois mis à disposition de l'acheteur, le colis lui appartient. Ainsi, il devra payer les droits de douanes, le transport intérieur et l'assurance jusqu'à son arrivée.

Délivré dédouané (DDP)

Fournissant une livraison porte à porte, l'exportateur reste responsable de la livraison et du dédouanement du colis dans le port d'exportation mais aussi dans le pays de destination. Ce n'est qu'une fois le produit livré à l'acheteur qu'a lieu le transfert des risques.

Marchandises transportées

Les marchandises transportées comprennent l'assurance automobile ou l'assurance des transporteurs pour la couverture des marchandises transportées contre la casse, la perte ou le vol, remplissant ainsi le besoin de l'assurance marchandises transportées et trouvez l'assureur le plus adapté.

Assurance transitaire : Toute marchandise qui transite par la voie maritime peut subir de nombreuses avaries. Les pertes peuvent survenir à la suite d'un accident, manquant ou naufrage, il est primordial de contracter une assurance pour se couvrir contre ces risques. La responsabilité du transporteur rencontre certaines limites. En conséquence, l'expéditeur a tout intérêt à assurer lui-même les colis.